



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/598/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

עוזבון המנוחה הדס הניה ז"ל
באמצעות ב"כ: עו"ד אביהוא אהרון
ת.ד. 169 122500, הגושרים
טל': 054-2225588 פקס: 04-6956666

התובעת:

נגד

1. משהדי יעקב
2. משהדי מאיה
באמצעות ב"כ: עו"ד כביר אלונה
העליה השניה 10, פתח תקוה
טל': 052-3397946 פקס: 03-9345286

הנתבעים:

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף, המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף, לתקן ליקויים בדירתם ולתקן נזקי רטיבות שנגרמו לדירת התובעת בשל ליקויים אלה. בגדרה, נדרשתי לשאלת מעמד התביעה בנסיבות בהן במהלך בירורה הלכה התובעת לבית עולמה.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב רוטשילד 43 בפתח תקוה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 120 בגוש 6375 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא הבעלים של דירה המצויה בקומה הרביעית בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 16 בפנקס הבתים המשותפים (להלן - "התובעת"). הנתבעים הם הבעלים של דירה המצויה בקומה החמישית בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה תת חלקה 18 בפנקס הבתים המשותפים (להלן - "הנתבעים").

מס' תיק: 6/598/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בכתב התביעה טענה התובעת כי מזה למעלה מ-4 שנים סובלת דירתה מנזקי רטיבות, נזילה ועובש שמקורם בליקויים בדירת הנתבעים. זאת, כנתמך בחוות דעת המומחה שמואל רוזן מחברת אינפרטק, אשר צורפו לכתב התביעה. בהתאם לחוות הדעת האחרונה מיום 30.10.2017, ביקר המומחה בדירת התובעת בשלושה מועדים שונים במהלך שנת 2017. ממצאי בדיקתו הדגימו ליקויי איטום במרפסת דירת הנתבעים. חרף פניות התובעת לנתבעים לתקן הליקויים בדירתם בהתאם להמלצות המומחה בחוות הדעת, ביכרו הנתבעים שלא לעשות כן.
4. בכתב הגנה הכחישו הנתבעים הנטען בכתב התביעה. לטענתם, המקור לרטיבות בדירת התובעת אינו ליקוי בדירתם אלא ליקויים בקירות הבית המשותף המהווים רכוש משותף. זאת, כנתמך בחוות דעת המומחה, מהנדס הבניין חזי אברהם, מיום 23.1.2019, אשר צורפה לכתב ההגנה. בתוך כך, טענו הנתבעים כי במהלך שנת 2014 הם ביצעו שיפוץ מקיף בדירה, במסגרתו הוחלפו כל תשתיות הדירה, לרבות מערכות המים והאינסטלציה, ובוצעו עבודות איטום כנדרש, הכל בהיקף רחב ויסודי בעלות של מאות אלפי שקלים. עוד כנטען, כמחצית השנה לפני הגשת התביעה, קורתה כל מרפסת הגג והוקמה פרגולה אטומה, כך שאין כל בסיס לטענה בדבר ליקויי איטום במרפסת דירת הנתבעים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת. לפיכך, עתרו לדחיית התביעה.
5. ביום 27.5.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרתה, הורתי בהסכמת הצדדים, על מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת נו-ליק בע"מ (להלן - "המומחה"), לבקר בדירות הצדדים בבית המשותף וליתן חוות דעת באשר לגורם הרטיבות הנטענת בדירת התובעת והעבודות הדרושות הן לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים (ככל שיימצאו) הן לתיקון נזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצב הדירה לקדמותו.
6. ביום 12.6.2019 ביקר המומחה בבית המשותף, בדירת התובעת ובדירת הנתבעים, וביום 14.6.2019 ניתנה חוות דעתו (להלן - "חוות דעת המומחה").
7. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובעת הדגימה כתמי רטיבות פעילים בשני מוקדים בדירה. האחד, "תקרת חדר שינה ומעל ארון קיר (תחת

מס' תיק: 6/598/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מרפסת שמש דירת הנתבעים). השני, "תקרת חדר שרות מונמכת (תחת גג חשוף חדר השרות)". עוד הדגימה הדמיה טרמית בדירת התובעת קיומם של כתמי רטיבות יבשים "בתקרה ובקיר מסדרון משותף קומה רביעית ומצדו השני של הקיר - מסדרון חדרים סמוך לדלת ממ"ד דירת התובעת" (סעיף א' בעמוד 7 לחוות הדעת).
8. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לנזקי הרטיבות הפעילה בדירת התובעת הוא ליקויים ברכוש המשותף (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות הדעת), כדלקמן:
- האחד, ליקוי בצינור 4 צול משותף. כלשון המומחה בחוות הדעת: "בהחדרת סיב אופטי, מנשם קו ביוב משותף בגג הבית המשותף, נצפה כשל בצינור 4 צול העובר מהלך אופקי ברצפת מרפסת שמש דירת הנתבעים."
- השני, ליקויי איטום הגורמים לחדירות מים. כלשון המומחה בחוות הדעת: "בהדמיה טרמית הודגמו חדירות מים, הנובעות מבלאי איטום, גג חדר שרות דירת התובעת, המהווה חלק מהרכוש המשותף בהיותו חלק מקירות חיצוניים של הבית." וכן "בהדמיה טרמית הודגמו חדירות מים מסדקים בקיר חיצוני המהווה קיר מעקה מרפסת שמש דירת הנתבעים ובנוסף 'זחילת' רטיבות אל תחת קונזול / זיז מבנה תחת מרפסת שמש עקב העדר 'אף מים' / 'שן מדלף'."
9. בהתייחס לכתמי הרטיבות היבשים בדירת התובעת, קבע המומחה לאמור: "כתמי הרטיבות היבשים אשר הודגמו במעמד הבדיקה, במסדרון קומתי ובמסדרון חדרים דירת התובעת, נבעו ככל הנראה מכשל בצנרת אשר תוקן בדירת הנתבעים בעבר, כפי שנמסר על ידם במעמד הבדיקה." (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות הדעת).
10. המומחה הוסיף ועמד בחוות הדעת על העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת ועלותן.
11. בהחלטה מיום 19.6.2019, הורתי לצדדים ליתן עמדתם האם בכוונתם לשלוח למומחה שאלות הבהרה, בהתאם להחלטה מיום 27.5.2019. עוד הורתי, כי ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן או לחקור המומחה על חוות הדעת, תודיע התובעת עמדתה לעניין המשך בירור התביעה לנוכח ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/598/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 12.7.2019 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה שנשלחו אליו על ידי הצדדים.
13. לנוכח האמור בחוות דעתו המשלימה של המומחה, הורתי לתובעת בהחלטה מיום 15.7.2019, ליתן עמדתה לעניין המשך בירור התביעה.
14. ביום 1.8.2019 התקבלה הודעת בא כוח התובעת, לפיה התובעת נפטרה ביום 25.7.2019.
15. בהחלטה מיום 4.8.2019, הורתי לבא כוח התובעת ליתן עמדתו לעניין המשך בירור התביעה, בשים לב כי עזבון אינו אישיות משפטית נפרדת ואינו כשיר לתבוע ולהיתבע. עוד הורתי, כי ככל שיעמוד על המשך בירור התביעה, יצרף צו ירושה או צו קיום צוואה. זאת, עד ליום 15.9.2019.
16. ביום 26.9.2019 עתר בא כוח התובעת להורות עיכוב ההליכים בתביעה, עד למתן צו קיום צוואה. לאחר שהתקבלה תגובת הנתבעים ותשובת בא כוח התובעת לתגובה, הורתי בהחלטה מיום 13.11.2019 עיכוב ההליכים בתביעה.
17. ביום 27.1.2020 התקבלה הודעה מטעם בא כוח התובעת, לפיה ביום 26.12.2019 ניתן צו קיום צוואה בעניין עזבון התובעת. בהתאם לצו, יורשי התובעת הם שלושת ילדיה, בחלקים שווים (אפרת קוסובסקי, מיכל זפרן ודב זפרן). עוד כנטען, "מתחילת חודש דצמבר 2019 קיימת נזילה פעילה בסלון ביתה של המנוחה".
18. בהחלטה מיום 27.1.2020 הורתי לבא כוח התובעת להבהיר מדוע לא ניתן להמשיך בירור התביעה, משניתן צו קיום צוואה הכולל פרטי יורשי עזבון התובעת.
19. בתגובה מיום 30.1.2020 טען בא כוח התובעת, כי טרם קיבל לידו מינוי לנהל התביעה מטעם יורשי עזבון התובעת. בתוך כך, עתר להורות על ביקור המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין "לחוות דעתו על הנזילה החדשה שנבעה כתוצאה משיפוץ חדש ולא מפוקח של הנתבעים".
20. בתגובה מיום 6.2.2020 טענו הנתבעים, כי דין התביעה להידחות משבא כוח התובעת אינו מוסמך לייצגה על פי דין ובהעדר חילופי בעל דין, כך שיורשי התובעת יבואו במקום עזבונה. אף לגופם של דברים, טענו הנתבעים כי דין התביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/598/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להידחות, זאת בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לפיה הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף.

הנתבעים הוסיפו וטענו, כי במהלך חודש אוקטובר 2019 ביצעו שיפוץ חדש בדירתם, אשר כלל החלפת ריצוף מרפסת השמש. בתוך כך, "הגדילו ראש" והחליפו על חשבונם צינור 4 צול המהווה רכוש משותף, בנצלם ההזדמנות של הרמת הריצוף במרפסת דירתם. בחודש ינואר 2020, עם מופע הגשם, התבהר לנתבעים כי איש המקצוע לא ביצע מלאכתו נאמנה, משיריעות איטום ביטומאניות הונחו מתחת לריצוף באופן שאינו ראוי. הנתבעים פעלו במהירות יוצאת מן הכלל לתקן ליקוי זה. בתוך כך, נשאו הנתבעים בעלות ביצוע עבודות חדשות לפירוק הריצוף במרפסת השמש, טיפול בבעיות האיטום, השלמת יריעות ביטומאניות וביצוע מבחן הצפה בתיאום עם בתה של התובעת, גב' אפרת קוסובסקי, בעלות כוללת של 63,051 ש"ח. הנתבעים צירפו אסמכתאות לתימוכין בנטען בתגובתם. לפיכך, עתרו לדחיית התביעה.

21. בתשובה מיום 25.2.2020 טען בא כוח התובעת, כי אין מניעה להורות המשך בירור התביעה. עוד כנטען, ממועד פטירת התובעת ביצעו הנתבעים עבודות לא מפקחות אשר גרמו נזק ניכר לדירת התובעת. לפיכך, עתר בא כוח התובעת להורות לנתבעים "להציג את התנהלותם מיום פטירת התובעת ועד היום", כמפורט בהרחבה בתשובה, וכן להורות מינוי מומחה לאמוד הנזקים שנגרמו לדירת התובעת כתוצאה מהתרשלות הנתבעים, כפי הודאתם, בביצוע עבודות השיפוץ בחודש אוקטובר 2019.

דיון והכרעה

22. דין התביעה להידחות. זאת, הן בהעדר כשרות משפטית לעזובן התובעת לנהל התביעה דנן, הן לגופם של דברים ביחס לסעדים המבוקשים בכתב התביעה. אביא להלן נימוקיי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/598/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. ביום 25.7.2019, תוך כדי בירור ההליך המשפטי, נפטרה התובעת.
24. בעניין זה, מורנו הוראת תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), לאמור:
- "לא תפוג תובענה על שום שאחד מבעלי הדין מת או שפשט את הרגל, ובלבד שעילת התובענה בעינה עומדת; ואם מת אחד מבעלי הדין בין גמר הדיון לבין פסק הדין, לא תפוג התובענה אף אם אין עילתה קיימת עוד אלא מותר ליתן פסק דין".
25. בהתאם להוראת תקנה זו, תביעה שהגיש בעל דין אינה פגה עם פטירתו, וככל שבירורה טרם הושלם, כל עוד עילת התביעה בעינה עומדת. עם זאת ובהתאם להלכה הפסוקה, עזבון אינו יכול לשמש חליף לבעל דין שנפטר, משאינו אישיות משפטית נפרדת (ראו, רע"א 6590/10 עזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון, פורסם ב"נבו" (28.5.2012); רע"א 4197/19 קסום נ' חסן, פורסם ב"נבו" (9.9.2019)). לצורך המשך בירור התביעה, נדרשים חליפים אחרים המנויים בהוראת תקנה 38 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר יבואו במקום בעל הדין שנפטר ויעמדו בדין תחתיו (ראו, ע"א 1893/15 עזבון המנוחה עסמאת בהאי אזל נ' הכנס הלאומי רוחני של הבאהים של ארה"ב סניף ישראל, פורסם ב"נבו" (22.2.2016); י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, 209).
26. בענייננו, אין חולק כי ביום 26.12.2019 ניתן צו קיום צוואה, לפיו יורשי התובעת הם שלושת ילדיה. בנסיבות אלה וחרף האמור בהחלטתי מיום 4.8.2019, עד ליום דנא לא עתרו יורשיה, באמצעות בא כוח התובעת, להורות תיקון כתב התביעה על דרך של חילופי בעלת דין כך שיבואו תחת התובעת, כמתחייב על פי הוראות הדין (ראו, תקנה 39 לתקנות סדר הדין האזרחי; י' זוסמן, שם).
27. די באמור, כדי להורות על מחיקת התביעה.
28. דין התביעה להידחות אף לגופם של דברים, משלא הוכח כי ליקוי בדירת הנתבעים הוא הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, כנטען בכתב התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/598/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. כאמור, בכתב התביעה עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירתם, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת. בהסכמת הצדדים, מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר קבע בחוות דעתו מיום 14.6.2019 כי המקור לנזקי הרטיבות בדירת התובעת אינו בדירת הנתבעים אלא ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף. חוות דעת המומחה לא נסתרה על ידי הצדדים.

30. אוסיף, לנוכח טענת בא כוח התובעת, כי אין בהימצא רכוש משותף בתחומי דירת הנתבעים, כדי לשנות היותו רכוש משותף אשר החובה לתקן כל ליקוי בו מוטלת על נציגות הבית המשותף (ראו, הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, והוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק זה). בתוך כך, מורנו הוראת סעיף 4(א) לתקנון המצוי, כי "בעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור."

31. אשר על כן, הנני להורות כי בהתאם לחוות דעת המומחה, אשר לא נסתרה על ידי הצדדים, אין בדירת הנתבעים ליקוי הגורם לנזקי רטיבות בדירת התובעת, כנטען בכתב התביעה. לפיכך, דין התביעה להידחות.

32. בתשובה מיום 25.2.2020 עתר בא כוח התובעת בבקשה להורות מינוי מומחה לאמוד הנזקים בדירת התובעת ופעולות שעל הנתבעים לבצע בקשר עם עבודות שיפוץ נרחבות שבוצעו במרפסת השמש בדירת הנתבעים בחודש אוקטובר 2019, בשל נזילה חדשה. אין בידי לקבלה.

עבודות השיפוץ בדירת הנתבעים בוצעו בחודש אוקטובר 2019, לאחר הגשת התביעה ולאחר מתן חוות דעת המומחה. ככל שביקשו יורשי התובעת לקבל סעד בגין עבודות אלה, אשר לשיטתם גרמו ל"נזילה חדשה" בדירת התובעת, הרי שאף בעניין זה היה עליהם לעתור לתיקון כתב התביעה, על דרך של הוספת טענות עובדתיות חדשות וסעדים המתבקשים מכוחן. משלא פעלו יורשי התובעת, לרבות באמצעות בא כוח התובעת, כאמור, אין בידי להידרש לטענות אלה בגדרה של התביעה דנן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/598/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. אין באמור, כדי לגרוע מכל טענה העומדת ליורשי התובעת על פי דין, לרבות לעניין הגשת תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך בקשר עם נזקי רטיבות נטענים בדירה.
34. אשר לפסיקת הוצאות המשפט, לאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ג אדר תש"פ, 9 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה